Plan des parsers PEP – Allemagne

Fonctions PEP de l'Allemagne, où trouver leurs titulaires, quels parsers implémenter et dans quel ordre, pour couvrir le § 1 (12) du Geldwäschegesetz (GwG) et la liste notifiée à la Commission (JO C/2023/724), et préparer le règlement AMLR (juillet 2027).

SwiftCheck AML 3 novembre 2026 Référence : écran « Couverture PEP »

Suite de « Couverture des PEP en Allemagne – analyse des sources » (17 octobre 2026)

Sources testées en direct les 2 et 3/11/2026, User-Agent générique, aucune protection contournée

9
catégories du GwG (§ 1 (12), a à i), plus AMLR, UE et proches

17
parsers à implémenter, en 3 lots

5
parsers repris de la France ou du Luxembourg

4 614
députés du Bundestag depuis 1949 en open data, avec date de naissance

En bref. L'Allemagne a la liste la plus centrée sur le niveau fédéral, avec deux atouts uniques en Europe :

- le **Bundesrat** est composé des membres des 16 gouvernements des Länder : sa liste donne d'un coup les ministres-présidents et les ministres régionaux ;
- la **Bundeswahlleiterin** publie les documents déposés par chaque parti, avec la composition de sa direction fédérale (catégorie c) : aucun autre pays étudié n'a de source officielle pour les partis.

Il n'existe pas de journal officiel des nominations : juges, ambassadeurs et dirigeants se lisent sur le site de chaque institution. Le ministère des Finances, qui publie le rapport sur les participations de l'État (entreprises publiques), est protégé par un contrôle anti-robots : le rapport devra être déposé à la main.

1. Cadre légal

Texte	Contenu utile
GwG, § 1 (12)	Définition de la PEP : fonction publique importante au niveau international, européen ou national, **ou au-dessous du niveau national si son importance politique est comparable**. Catégories a) à i) : chefs d'État et de gouvernement, ministres, membres de la Commission, ministres adjoints et secrétaires d'État ; parlementaires ; directions des partis ; hautes juridictions ; organes dirigeants des cours des comptes ; organes dirigeants des banques centrales ; ambassadeurs, chargés d'affaires et attachés de défense ; organes des entreprises publiques ; dirigeants des organisations internationales. Plus les fonctions de la liste de la Commission.
GwG, § 1 (12), dernières phrases	Le ministère fédéral des Finances établit la liste nationale et la transmet à la Commission ; les organisations internationales établies en Allemagne lui envoient chaque année leur propre liste.
GwG, § 1 (13) et (14)	**Famille** : conjoint ou partenaire enregistré, enfants et leurs conjoints ou partenaires, parents (pas la fratrie). **Proches associés** : bénéficiaires effectifs conjoints, relations d'affaires étroites, seul bénéficiaire effectif d'une structure créée pour la PEP.
GwG, § 15 (3)	Vigilance **au moins douze mois** après la fin des fonctions, puis selon le risque.
Liste notifiée (JO C/2023/724, section Allemagne)	D'après l'analyse du 17/10 : niveau fédéral, plus les cours constitutionnelles et les cours des comptes des Länder ; entreprises détenues à plus de 50 % par le Bund ou un Land et employant plus de 2 000 salariés ou ayant un bilan supérieur à 3 milliards d'euros. Les parlements des Länder n'y figurent pas.
Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), 10/07/2027	Ajoute les dirigeants des collectivités de 50 000 habitants ou plus (maires, Landräte).

Point à valider juridiquement. La clause « fonction au-dessous du niveau national d'importance politique comparable » peut viser les membres des parlements des Länder, absents de la liste notifiée. Le plan les met en option (parser 16), classés à part, en attendant l'avis du responsable conformité.

2. Fonctions à couvrir et sources

Titulaires : ordres de grandeur à confirmer à la première exécution (≈). « Accès » : résultat des tests des 2 et 3/11/2026.

Cat.	Fonctions	Titulaires	Source officielle et accès
DE-a	Président fédéral	1	bundespraesident.de, page de biographie 200. Élection par l'Assemblée fédérale en février 2027.

DE-a	Chancelier, ministres fédéraux, ministres d'État, secrétaires d'État parlementaires et secrétaires d'État	≈ 17 ministres + ≈ 70 secrétaires d'État	bundesregierung.de, page du cabinet (noms lus : Friedrich Merz, Lars Klingbeil…) 200 ; secrétaires d'État : pages de chaque ministère
DE-a	Ministres-présidents et ministres des 16 Länder (fonction d'importance comparable)	≈ 69 membres + suppléants	bundesrat.de, liste des membres avec leur fonction régionale 200
DE-b	Membres du Bundestag	630 + anciens	**Open data du Bundestag** : `MdB-Stammdaten.zip`, XML de 4 614 députés depuis 1949, avec date de naissance et mandats 200
DE-b	Membres du Bundesrat	69 + suppléants	bundesrat.de (même source que DE-a Länder) 200
DE-c	Membres des directions fédérales des partis (Bundesvorstand, Parteivorstand)	≈ 30 partis × 10 à 40	**Bundeswahlleiterin**, collection des documents déposés par les partis (un PDF par parti, avec la composition de la direction) 200, PDF
DE-d	Juges des cours fédérales : Cour constitutionnelle, Cour fédérale de justice, cours fédérales administrative, du travail, sociale et des finances	16 + ≈ 330	Sites des 6 cours 200 : BVerfG (16 juges listés), BVerwG (55 juges, page des sénats), BGH, BAG, BSG, BFH (pages d'organisation et de sénats)
DE-d	Présidents et juges des 16 cours constitutionnelles des Länder	≈ 150	Site de chaque cour, à configurer
DE-e	Organes dirigeants de la Cour des comptes fédérale et des 16 cours des comptes des Länder	≈ 40	bundesrechnungshof.de (nouveau président : Ansgar Heveling) 200 ; sites des cours des Länder
DE-f	Directoire de la Deutsche Bundesbank	≈ 6	bundesbank.de, page du directoire (Joachim Nagel, Sabine Mauderer, Michael Theurer, Lutz Lienenkämper… lus) 200
DE-g	Ambassadeurs, chargés d'affaires et attachés de défense	≈ 150 postes	Auswärtiges Amt (liste des pays) 200, puis site de chaque représentation (diplo.de) ; **attachés de défense : aucune source publique trouvée**
DE-h	Organes des entreprises publiques (Bund ou Land à plus de 50 %, plus de 2 000 salariés ou 3 Md€ de bilan)	centaines	Rapport fédéral sur les participations (Beteiligungsbericht, 119 participations directes) : ministère des Finances 503 « Security Check », non contourné ; rapports des Länder ; pages de gouvernance des entreprises
DE-i	Dirigeants des organisations internationales établies en Allemagne	≈ 80	Sites des organisations (Office européen des brevets, EUMETSAT, EMBL, ESO, OCCAR, organisations de l'ONU à Bonn…)
DE-EU	Députés européens élus en Allemagne ; membre allemand de la Commission	96 + 1	API du Parlement européen (96 députés lus) 200 ; Commission : Ursula von der Leyen, présidente
DE-AMLR	Maires et Landräte des collectivités de 50 000 habitants ou plus (à partir du 10/07/2027)	≈ 200 villes + ≈ 290 Landkreise	Destatis, répertoire des communes (populations) 200 ; titulaires : **aucune source nationale** (un site par Land et par collectivité), Wikidata en secours
Option	Membres des 16 parlements des Länder (hors liste notifiée)	≈ 1 900	API AbgeordnetenWatch (CC0, non officielle, 16 Landtage lus) 200 ; sites des Landtage
DE-RCA	Famille et proches associés	—	Wikidata (famille) ; activités annexes déclarées par les députés du Bundestag

3. Parsers à implémenter

Noms sur le modèle des autres pays (`de_pep_…`), un dataset par source. Difficulté : Faible Moyen Élevé.

Lot 1 – open data et reprises (7 parsers)

#	Parser	Source	Couvre	Effort
1	`de_pep_bundestag`	Open data du Bundestag, `MdB-Stammdaten.zip` (XML)	DE-b : députés en fonction et sortis depuis moins de 12 mois, avec date et lieu de naissance, groupe, circonscription	Faible
2	`de_pep_bundesrat`	bundesrat.de, liste des membres	DE-b membres du Bundesrat ; DE-a ministres-présidents et ministres des 16 Länder	Faible
3	`de_pep_federal_government`	bundesregierung.de (cabinet) ; pages des ministères pour les secrétaires d'État	DE-a : Chancelier, ministres fédéraux, ministres d'État, secrétaires d'État parlementaires et secrétaires d'État	Moyen
4	`de_pep_president`	bundespraesident.de	DE-a : Président fédéral	Faible sur le modèle de `be_pep_king`
5	`de_pep_europarl`	API du Parlement européen (`country-of-representation=DE`)	DE-EU : 96 députés européens, et anciens sur 12 mois	Faible reprise de `be_pep_europarl`
6	`de_pep_eu_commission`	Fiche officielle de la présidente de la Commission	DE-EU : Ursula von der Leyen	Faible reprise de `be_pep_eu_commission`
7	`de_pep_rca`	Wikidata (SPARQL), liste autorisée de fonctions allemandes	DE-RCA : conjoint, enfants et leurs conjoints, parents	Faible reprise de `be_pep_rca`

Lot 2 – sites des institutions (7 parsers)

#	Parser	Source	Couvre	Effort
8	`de_pep_bundesbank`	bundesbank.de, page du directoire	DE-f : président, vice-présidente, membres du directoire	Faible
9	`de_pep_audit_courts`	Cour des comptes fédérale et 16 cours des Länder, une page par cour en configuration	DE-e : présidents, vice-présidents, membres des organes dirigeants	Moyen
10	`de_pep_federal_courts`	Pages des juges des 6 cours fédérales, en configuration	DE-d : juges fédéraux (BVerfG, BGH, BVerwG, BAG, BSG, BFH)	Moyen
11	`de_pep_land_constitutional_courts`	Sites des 16 cours constitutionnelles des Länder, en configuration	DE-d : présidents et juges	Moyen
12	`de_pep_parties`	Bundeswahlleiterin : PDF des documents déposés par les partis	DE-c : membres des directions fédérales, avec la date de chaque document	Élevé (PDF de formats différents)
13	`de_pep_diplomats`	Auswärtiges Amt, puis site de chaque représentation (diplo.de)	DE-g : ambassadeurs et chargés d'affaires ; pas les attachés de défense	Moyen
14	`de_pep_international_orgs`	Une page officielle par organisation, en configuration	DE-i : OEB, EUMETSAT, EMBL, ESO, OCCAR, ONU à Bonn…	Moyen reprise de `fr_pep_international_orgs`

Lot 3 – volumineux ou à valider (3 parsers)

#	Parser	Source	Couvre	Effort
15	`de_pep_state_enterprises`	Beteiligungsbericht du Bund (PDF déposé à la main : site protégé) et des Länder ; pages de gouvernance	DE-h : organes des entreprises au-dessus des seuils (2 000 salariés ou 3 Md€ de bilan)	Élevé
16	`de_pep_landtage` (option)	API AbgeordnetenWatch (CC0) ou sites des Landtage	Membres des 16 parlements des Länder, classés à part (hors liste notifiée)	Faible technique, à valider juridiquement
17	`de_pep_local_executives`	Destatis (populations) ; titulaires : Wikidata en secours, faute de source nationale	DE-AMLR : maires et Landräte des collectivités de 50 000 habitants ou plus (avant le 10/07/2027)	Élevé

4. À étudier avant de coder

Sujet	Question	Comment trancher
Rapport sur les participations	Le site du ministère des Finances répond par un contrôle anti-robots (503 « Security Check »).	Télécharger le PDF dans un navigateur et le déposer (source « fichier sur le serveur ») ; ne pas contourner la protection.
Documents des partis	Déposés par les partis eux-mêmes, non vérifiés, chacun à sa date (ex. décembre 2023 pour Die Linke).	Garder la date du document et la publier ; écarter ou signaler les documents trop anciens.
Parlements des Länder	Hors liste notifiée, mais visés par la clause d'importance comparable du § 1 (12).	Avis du responsable conformité ; parser 16 activé ou non selon la réponse.
Conditions de réutilisation	Celles des données du Bundestag ne sont pas précisées sur sa page open data ; la protection des données est stricte en Allemagne.	Vérifier chaque site avant collecte ; ne publier que ce qui sert au criblage.
Liste notifiée (C/2023/724)	EUR-Lex a différé la page (202) ; la section allemande précise le périmètre (seuils des entreprises, Länder).	Lire la section dans un navigateur et l'ajouter au référentiel.

5. Règles communes

- **Durée** : garder un titulaire au moins 12 mois après la fin de ses fonctions (GwG, § 15 (3)), paramètre `monthsAfterEnd`.
- **Identité** : garder la date de naissance quand la source la donne (Bundestag, API du Parlement européen).
- **Pas de coordonnées personnelles** : ni adresse, ni téléphone, ni e-mail, même si la source les donne.
- **Accès** : User-Agent générique SwiftCheck, rythme lent, aucun contournement des protections ; la source bloquée est signalée dans le message de l'exécution.
- **Configuration plutôt que code** : pages des cours, des cours des comptes et des organisations dans un fichier de configuration, sans nom écrit en dur.
- **Couverture** : renseigner pour chaque lien fonction ↔ parser ce qui est couvert et ce qui manque (écran « Couverture PEP »).

6. Ordre proposé

1. **Lot 1 – parsers 1 à 7.** DE-b (Bundestag, Bundesrat), DE-a (gouvernement fédéral, Länder via le Bundesrat, Président), DE-EU et la famille.
2. **Lot 2 – parsers 8 à 14.** Bundesbank, cours des comptes, toutes les hautes juridictions, partis, ambassadeurs, organisations internationales.
3. **Lot 3 – parsers 15 à 17**, après les études du § 4. `de_pep_local_executives` doit être en production avant le 10 juillet 2027.

Après le lot 2, il resterait DE-h (entreprises publiques), les attachés de défense (aucune source publique) et, selon l'avis juridique, les parlements des Länder.

7. Sources

- GwG, § 1 et § 15 : gesetze-im-internet.de/gwg_2017 · Liste de la Commission : eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/724/oj
- Bundestag : bundestag.de/services/opendata (MdB-Stammdaten.zip) · Bundesrat : bundesrat.de/DE/bundesrat/mitglieder · Bundesregierung : bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskabinett · Président fédéral : bundespraesident.de
- BVerfG : bundesverfassungsgericht.de · BGH : bundesgerichtshof.de · BVerwG : bverwg.de · BAG : bundesarbeitsgericht.de · BSG : bsg.bund.de · BFH : bundesfinanzhof.de
- Bundesrechnungshof : bundesrechnungshof.de · Bundesbank : bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/vorstand · Bundeswahlleiterin : bundeswahlleiterin.de/parteien/unterlagensammlung
- Auswärtiges Amt : auswaertiges-amt.de/de/service/laender · Beteiligungsbericht : bundesfinanzministerium.de (protégé) · Destatis : destatis.de (Gemeindeverzeichnis)
- Parlement européen : data.europarl.europa.eu · AbgeordnetenWatch : abgeordnetenwatch.de/api (CC0) · Wikidata